



5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial Titular: Paula da Silva Pereira Zaccaron

Rua XV de Novembro, 251 - 4º andar - Centro
Tel.: (XX11) 3101-9815 - Email: 5rtdsp@5rtdsp.com.br - Site: www.5rtdsp.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 1.582.335 de 26/06/2020

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **5 (cinco) páginas**, foi apresentado em 25/06/2020, o qual foi protocolado sob nº 1.593.067, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **1.582.335** no Livro de Registro B deste 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:
CONTRATO PADRÃO

São Paulo, 26 de junho de 2020

José Natal da Silva Filho
Escrevente

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 70,58	R\$ 20,08	R\$ 13,74	R\$ 3,71	R\$ 4,86
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 3,41	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,85



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
servicos.cdtsps.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

00180978991456555



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1135894TIFD000018695FF20Y

CONTRATO EMPRESARIAL DE FORNECIMENTO E OUTRAS AVENÇAS

TERMINOLOGIA

FORNECEDOR: TÊXTIL MN COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA., com sede na Rua Almirante Barroso, 851, Brás, São Paulo, SP, CEP 03025-001, inscrita no CNPJ 06.311.274/0004-20, neste ato, por seu representante legal nos termos do seu contrato social.

CLIENTE: É a pessoa física ou jurídica, a qual, após prévio cadastramento junto ao FORNECEDOR, e mediante acesso ao PORTAL MN (portal.mntecidos.com.br), com uso de LOGIN e SENHA de acesso privativo, individual e intransferível, realiza compras de mercadorias junto ao FORNECEDOR, desde já se sujeitando aos termos e condições deste instrumento.

1 - CONDIÇÕES

1.1 - O **FORNECEDOR** se compromete a fornecer produtos de sua fabricação ou revenda ao **CLIENTE**, e este, por sua vez, se compromete a adquirir os referidos produtos, para revenda, mediante as condições ora estipuladas, tudo nos termos dos artigos 421 e seguintes do Código Civil e demais legislações das relações empresariais privadas.

2 - DAS CONDIÇÕES DE VENDA

2.1 - Os produtos serão vendidos pelo preço constante em Tabela do **FORNECEDOR**, ou mediante negociação prévia entre as partes.

2.2 - O recebimento das mercadorias caracteriza aceitação do **CLIENTE** em todos os termos e condições da venda e deste instrumento. Eventual devolução dependerá de prévia negociação entre as partes.

2.3 - A concessão de crédito obedecerá única e exclusivamente a critérios internos do **FORNECEDOR**, não podendo o **CLIENTE** exigir condições distintas daquelas oferecidas pelo **FORNECEDOR** operação a operação.

2.4 - Eventual negativa na concessão de crédito não poderá ser objeto de questionamento por parte do **CLIENTE**.



2.5 - Os preços de cada venda serão aqueles praticados pelo **FORNECEDOR** à época dos respectivos faturamentos.

2.6 - O atendimento dos pedidos de compra, que poderão ser feitos parceladamente durante o prazo contratual, ficará adstrito às disponibilidades de estoque do **FORNECEDOR**;

2.7 - Recebida a mercadoria pelo **CLIENTE**, presume-se conferida e achada conforme pedido. Eventual devolução ficará a exclusivo critério do **FORNECEDOR**.

2.8 - O presente contrato não envolve exclusividade, concessão, distribuição ou representação.

3 - DA COBRANÇA

3.1 - Os pagamentos das compras serão feitos conforme ajuste entre as partes, podendo ser através de cartão de crédito, débito, cheque, Nota promissória, ou ainda através da emissão de duplicatas ou outros títulos.

3.2 - Fica desde já permitido ao **FORNECEDOR** a negociação com terceiros dos títulos emitidos, com o que não poderá se opor o **CLIENTE**.

4 - DAS SANÇÕES E ENCARGOS PELO NÃO PAGAMENTO

4.1 - O inadimplemento no pagamento de qualquer valor devido em seu respectivo vencimento, implicará na incidência de cláusula penal desde já fixada em 20% (vinte por cento) do valor do débito, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tudo devidamente corrigido monetariamente, até seu efetivo pagamento. (Código Civil, artigo 412).

4.2 - A aplicação da cláusula penal estabelecida no "item 4.1" acima poderá, a exclusivo critério do **FORNECEDOR**, ser mitigada e aplicada proporcionalmente ao tempo de inadimplemento.

4.3 - Ocorrendo o inadimplemento a que alude o "item 4.1" acima, as partes desde já aceitam o cancelamento do título original e a emissão de um novo, com o mesmo ou com outro número, já nos valores corrigidos e com acréscimo da cláusula penal livremente pactuada pelas partes através deste instrumento.



4.4 - Fica desde já autorizado o envio a protesto do novo título, acrescido das penalidades previstas neste instrumento.

4.5 - Se o débito ultrapassar 30 dias de vencimento, o título será encaminhado aos advogados do **FORNECEDOR**, ocasião em que, além das sanções previstas nesta cláusula, incidirão também honorários advocatícios, desde já fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito, devidamente corrigido (Código Civil, artigo 389).

5 - DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS

5.1 - A tolerância do **FORNECEDOR** em eventuais atrasos no pagamento das obrigações assumidas pelo **CLIENTE**, ou ainda o não exercício de qualquer direito estabelecido pelo presente instrumento, não importa ou indica renúncia ou desistência às sanções asseguradas neste contrato ou marcadas na legislação, tampouco importa em novação, objetiva ou subjetiva.

6 - VIGÊNCIA

6.1 - O presente instrumento vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer momento, por qualquer uma das partes, mediante aviso com antecedência de 30 (trinta) dias.

6.2 - Comunicada a rescisão, permanecerão incólumes e plenamente válidas as obrigações até então contraídas e ainda pendentes, prolongando-se os efeitos deste instrumento pelo tempo necessário a inteira solução das obrigações em sua vigência contraídas.

7 - DECLARAÇÕES DAS PARTES

7.1 - Declaram as partes que leram, antecipadamente este instrumento, e que, não se encontram na posição de consumidor, sendo este típico contrato empresarial regulado pelo Código Civil e demais legislações relativas às relações empresariais.

8 - DA IRREVOGABILIDADE E EXTENSÃO DA SOBRIGAÇÕES

8.1 - O presente instrumento é firmado sob as cláusulas de irrevogabilidade, irrenunciabilidade, irretratabilidade, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.



9 – DO FORO DE ELEIÇÃO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo (SP) para conhecer das questões que se originarem deste contrato, podendo o **FORNECEDOR**, a seu exclusivo critério, haver opção pelo Foro do domicílio do **CLIENTE**.

O presente instrumento vai firmado pelo FORNECEDOR e pelas testemunhas abaixo.

A concordância do **CLIENTE** com os termos do presente é feita através de portal eletrônico (portal.mntecidos.com.br), com uso de LOGIN E SENHA, nos termos da legislação em vigor.

O presente título é também registrado junto ao Registro de títulos e documentos, para publicidade.



São Paulo, SP, 22 de junho de 2020.

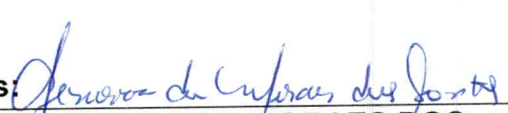

TÊXTIL MN COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.

TESTEMUNHAS:

Ass: 

Nome: ANA PAULA FERNANDES
MACHADO

CPF: 122.419.168-46

Ass: 

Nome: GENOVEVA MORAES DOS
SANTOS

CPF: 274.622.308-28

